Protocolo de Respuesta a Reclamaciones de Propiedad Intelectual

PrioritarIA

EIA - Anexo de Respuesta a Reclamaciones de Propiedad Intelectual

Índice

1. Introducción **3**
2. Flujo de decisión y tiempos de respuesta **3**
4. Respuesta rápida y retirada de materiales (takedown) **4**
5. Casos prácticos **5**
Caso 1. Material subido por un usuario 5
Caso 2. Material generado automáticamente que reproduce contenido protegido 5
6. Responsabilidades y seguimiento **6**
Referencias **7**

1. Introducción

PrioritarIA es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los ayuntamientos a ordenar las solicitudes de ayudas sociales según su urgencia. Aunque parte de su código y documentación se distribuye con licencias libres, pueden surgir conflictos relacionados con derechos de autor, marcas o patentes.

Por ello, establecemos un protocolo para recibir, analizar y responder a estas reclamaciones de forma rápida y transparente, evitando que se mantengan materiales que vulneren derechos de terceros.

Este procedimiento es independiente del canal de reclamaciones de los ciudadanos sobre la prioridad asignada a sus solicitudes, ya definido en el anexo de Rendición de Cuentas y Reparación.

2. Flujo de decisión y tiempos de respuesta

Cuando se recibe una reclamación, se seguirá el siguiente procedimiento:

Fase	**Acción**	**Plazo interno propuesto**
Recepción	Registrar la reclamación y confirmar su recepción.	Máximo 24 horas
Evaluación inicial	Identificar el contenido denunciado, el derecho afectado y las pruebas aportadas.	Máximo 48 horas
Medida preventiva	Restringir el acceso al material cuando existan indicios suficientes de infracción y riesgo de difusión.	En cuanto se identifique el riesgo
Revisión y decisión	Comprobar la titularidad, las licencias y las autorizaciones existentes, con asesoramiento jurídico si es necesario.	Objetivo de 5 días laborables
Resolución	Comunicar la decisión, aplicar las medidas correspondientes y registrar el resultado.	Objetivo de 7 días laborables

Estos plazos son objetivos internos de PrioritarIA y no sustituyen los plazos legales aplicables. Las reclamaciones urgentes o las notificaciones formales que requieran una actuación más rápida tendrán prioridad.

La decisión no será automática: una persona responsable deberá revisar las pruebas antes de adoptar una resolución definitiva.

3. Comunicación con la persona reclamante

Para garantizar la transparencia, PrioritarIA dispondrá de un canal de contacto específico para reclamaciones de propiedad intelectual, accesible desde su página oficial y su repositorio de GitHub.

La persona reclamante deberá indicar:

- Sus datos de contacto y, cuando corresponda, su relación con el titular del derecho.
- El material que considera infractor y dónde se encuentra.
- El derecho supuestamente vulnerado: copyright, marca o patente.
- Las pruebas de titularidad o la información necesaria para justificar la reclamación.

Una vez recibida, se enviará una confirmación con un número de referencia y el plazo previsto para la revisión.

Si falta información, se solicitarán las pruebas necesarias. Al finalizar la evaluación, se comunicará la decisión, explicando si el contenido ha sido retirado, modificado o mantenido y por qué.

También se ofrecerá la posibilidad de solicitar una nueva revisión si la persona reclamante considera que existen errores en la evaluación.

4. Respuesta rápida y retirada de materiales (takedown)

Cuando existan indicios suficientes de una infracción, PrioritarIA podrá bloquear temporalmente el acceso al material afectado mientras se completa la investigación.

La respuesta dependerá del tipo de derecho:

- **Copyright:** Si se detecta código, documentación, imágenes o datos protegidos utilizados sin autorización, se comprobará su licencia y procedencia. Si se confirma la infracción, el material será retirado o sustituido por una alternativa autorizada.
- **Marcas:** Si un tercero utiliza indebidamente el nombre o logotipo de PrioritarIA, se solicitará la corrección o retirada del uso infractor. Como se establece en el anexo de Marcas y Naming, las versiones modificadas pueden reutilizar el código libre, pero no deben presentarse como versiones oficiales utilizando indebidamente la identidad de PrioritarIA.
- **Patentes:** Si se recibe una reclamación sobre una tecnología utilizada por el sistema, se comprobará la patente alegada, su ámbito de protección y la posible necesidad de autorización. Si existe un riesgo suficientemente fundamentado, podrá

suspenderse temporalmente el componente afectado y buscar una alternativa técnica.

Todas las actuaciones quedarán registradas para garantizar la trazabilidad.

En caso de que el material forme parte de una versión instalada en varios ayuntamientos, el proveedor comunicará la incidencia a los municipios afectados y preparará una corrección. Cada ayuntamiento deberá validar la nueva versión antes de activarla, siguiendo el procedimiento de despliegue del proyecto.

5. Casos prácticos

Caso 1. Material subido por un usuario

Un solicitante adjunta a su expediente un documento que contiene material protegido por derechos de autor y el titular presenta una reclamación.

PrioritarIA no utiliza automáticamente el contenido de los documentos para calcular las puntuaciones, ya que estos son revisados por trabajadores sociales.

La reclamación será evaluada por una persona responsable, que comprobará si el documento está siendo utilizado o difundido de forma contraria a los derechos alegados.

Si se confirma una infracción, se limitará el uso o la difusión no autorizada. Sin embargo, el documento no se eliminará automáticamente del expediente administrativo, porque podría ser necesario conservarlo para justificar la solicitud o cumplir obligaciones legales.

Cuando sea necesario, se solicitará al ciudadano una versión alternativa del documento, sin perjudicar automáticamente su posición en la lista de espera.

Caso 2. Material generado automáticamente que reproduce contenido protegido

Aunque PrioritarIA no utiliza IA generativa para calcular prioridades ni generar explicaciones, podría surgir una incidencia relacionada con materiales creados mediante herramientas automáticas durante el desarrollo del proyecto.

Por ejemplo, una imagen creada para la documentación podría reproducir un logotipo protegido perteneciente a otra organización.

Si se recibe una reclamación, se comprobará la similitud, la procedencia y los derechos correspondientes. Cuando existan indicios suficientes, se retirará temporalmente el material mientras se investiga.

Si se confirma la infracción, el contenido se sustituirá por otro que pueda utilizarse legalmente.

Este caso no modifica el funcionamiento del motor de priorización, que continúa siendo determinista y no generativo.

6. Responsabilidades y seguimiento

El proveedor tecnológico de PrioritarIA será responsable de gestionar las reclamaciones relacionadas con el código, la documentación y los materiales que publique.

Si la reclamación afecta a un documento incluido en un expediente administrativo, el ayuntamiento correspondiente deberá participar en la evaluación, ya que es responsable de la gestión de ese expediente.

Se mantendrá un registro con la fecha de recepción, el tipo de reclamación, el material afectado, las pruebas presentadas, la decisión adoptada y el tiempo de resolución.

Periódicamente se revisarán el número de reclamaciones, los tiempos de respuesta y las incidencias repetidas. Esta información permitirá mejorar los controles sobre licencias y materiales utilizados en el proyecto.

Referencias

1. **PrioritarIA**. *Anexo - Componentes del Sistema y sus Licencias*, v1.0, Sprint 4.
2. **PrioritarIA**. *Anexo - Marcas, Naming e Identidad Visual*, v1.0, Sprint 4.
3. **PrioritarIA**. *Anexo - Líneas Rojas*, v2.0.
4. **PrioritarIA**. *Anexo - Definición del proyecto 2030*, v4.0.
5. **PrioritarIA**. *Anexo - Rendición de Cuentas y Reparación*, v2.0.
6. **European Commission.** ***European Union Public Licence (EUPL****) v1.2*. https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eupl/eupl-text-eupl-12
7. **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas**. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
8. **Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.** https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930